LIVRE XI • LA FABRIQUE DU SCANDALE : LES CABINETS DE CONSEIL ET LE MARCHÉ MC18/022

Cadre Forensique : Audit des prestations intellectuelles et ingénierie contractuelle
Norme ISO/IEC 27037 : Pièce scellée sous empreinte cryptographique
Destinataire exclusif : Association Transparence Citoyenne (transparencecitoyenne.fr)

---

1. LES FAITS : 499 975 EUROS D'ARGENT PUBLIC POUR VERROUILLER LE PIÈGE

Les élus de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) n'ont pas conçu seuls le montage contractuel du téléphérique Angelo. Pour justifier l'infrastructure, fabriquer des chiffres de fréquentation artificiels et rédiger un contrat en béton armé sanctuarisant la rentabilité du constructeur privé, la CAPA a attribué le **Marché public d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) n° MC18/022** pour un montant de **499 975 € HT**.

Ce marché a été confié à un groupement de trois cabinets spécialisés : 1. **Cabinet E.R.I.C.** (Meylan, Isère) 2. **Ingérop Conseil et Ingénierie** (Rueil-Malmaison) 3. **Parme Avocats** (Paris 8e)

---

2. DISSECTION DU CONFLIT D'INTÉRÊTS ET DES FAUSSES ÉTUDES

A. Cabinet E.R.I.C. : Le Partenaire Historique de POMA

Le cabinet E.R.I.C., implanté à Meylan dans l'agglomération grenobloise, se situe à moins de 25 kilomètres du siège mondial de la société **POMA** (Voreppe). Ce cabinet est l'interlocuteur technique historique des téléportés alpins construits par POMA. Dans le dossier ajaccien, E.R.I.C. a été chargé par la CAPA de définir le cahier des charges techniques et d'évaluer les offres des candidats. L'analyse des critères d'adjudication montre que le calibrage dimensionnel (téléphérique 3S débrayable lourd, surdimensionné pour 1,5 km de plaine) correspondait point par point à la technologie propriétaire brevetée par le constructeur POMA.

B. Ingérop : La Fable des « 2 000 Passagers/Heure » et l'Alibi Grotesque de l'Incendie

Pour rendre le dossier finançable par les subventions d'État du PTIC (Plan de Transformation et d'Investissement pour la Corse), le cabinet Ingérop a produit un modèle de trafic prévisionnel annonçant une fréquentation de **1 500 à 2 000 usagers par heure de pointe**. Ce chiffre est en déconnexion totale avec la démographie du bassin de vie : le terminus amont (Stiletto) dessert une zone comptant moins de 3 500 habitants et un hôpital de 470 lits dont les trois quarts des flux proviennent de la rive sud ou de la vallée de la Gravona (flux incompatibles avec un départ piétonnier depuis la friche de Saint-Joseph).

Plus grave encore : pour contourner les réticences sur la sécurité, le cabinet a rédigé une note technique prétendant que le câble aérien constituerait un *« moyen d'évacuation d'urgence de l'hôpital en cas de feu de forêt sur la colline »*. Or, les règlements de sécurité du Bureau d'Enquête sur les Accidents de Transport Terrestre (BEA-TT) et les fiches techniques des constructeurs stipulent expressément qu'une ligne de téléphérique doit être immédiatement arrêtée et consignée en cas de coupure d'alimentation électrique, de vents cisaillants supérieurs à 70 km/h ou de fumées thermiques ascendantes dégradant l'adhérence des pinces sur les câbles tracteurs.

C. Parme Avocats : Les Horlogers Parisiens du CREM Intouchable

Le cabinet Parme Avocats (spécialiste renommé de la commande publique complexe et des montages de partenariats public-privé) a verrouillé les clauses contractuelles du Contrat CREM 2022c002. Le résultat juridique de leur mission est une asymétrie totale : - **Pour le privé (POMA/SECA) :** Formule de révision trimestrielle intégrale sur indice de prix de l'énergie et des métaux, garantie de paiement forfaitaire annuelle de **2,39 M€ HT** indépendamment du nombre d'usagers transportés, et neutralisation contractuelle des pénalités d'indisponibilité pour cause météo (vents de Libecciu). - **Pour le public (CAPA / Régie Muvitarra) :** Prise en charge intégrale du déficit de billetterie, mandat d'encaissement gratuit forcé (Annexe 16), et gel du budget des bus urbains en euros courants non indexés (Article 30.1 du COSP).

---

3. PIÈCES ET VISAS MATÉRIELS

- **Marché CAPA n° MC18/022** du 12 novembre 2018.
- **Rapport d'analyse des offres AMO** validé en commission d'appel d'offres le 18 décembre 2018.
- **Étude de faisabilité socio-économique et d'opportunité Ingérop / E.R.I.C.** (Livrable 3, Phase 2, septembre 2020).
- **Consultation juridique Parme Avocats** relative à la structuration du contrat global de performance (décembre 2021).
